

주 의 사 항

1. 제 목 : 부가가치세 면세품목 예정가격 산정 부적정

2. 관계기관 : 부산보훈병원

2 내 용 : 부산보훈병원에서는 환자급식재료를 제공하기 위해 [표 1]과 같이 우유 등 4종에 대한 연간단가 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 우유 등 4종 계약 현황

(단위 : 원)

품목	규격	수량	단가	계약금액	계약기간	계약상대자
우유	1급A, 200ml	1#5,000	#28	#1,000,000	'17. 7. 1. ~ '18. 6.30.	▽▼우유▲ △점
저지방우유	180ml~200ml	3#,000	#30	#1,220,000		
두유(담백한 맛)	190ml~200ml	1#,000	#30	#,910,000		
요구르트	65ml	9#,000	#9	#,723,000		
계		273,000		61,853,000		

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙」 제11조에 따르면, 예정가격에는 부가가치세법에 의한 부가가치세, 개별소비법에 따른 개별소비세, 교육세법에 의한 교육세, 관세법에 의한 관세, 농어촌특별법에 의한 농어촌특별세를 포함시켜야 한다고 명시하고 있습니다.

또한, 「부가가치세법 시행령」 제34조에 따르면 원유는 “미가공식료품”으로 분류되고, 미가공식료품으로 분류될 경우 가공품 공급가액의 10%를 세금으로 매기는 부가가치세를 제외하고 있어 원유 100% 흰우유는 부가가치세 면세 품목에 해당됩니다.

따라서, 부산보훈병원에서는 예정가격조서 작성 시 부가가치세, 개별소비세, 교육세 등을 포함하여야 작성하여야 하며, 입찰공고서에 “품목의 입찰금액은 부가가치세를 포함한 금액으로 투찰하여야 함”으로 명시하였으므로 입찰에 참여한 업체에게 부가가치세 등 세금일체를 포함하여 투찰하게 하여야 하며, 개찰 후 면세품목인 우유(200ml), 저지방우유(180ml~200ml) 2종에 대해서는 낙찰금액에서 부가가치세 상당액을 차감한 금액을 계약금액으로 정하여야 합니다.

그런데, 우유 등 4종에 대한 예정가격조서 작성 과정을 살펴보면 면세·과세 품목 구분 없이 4종 모두 부가가치세를 포함하여 예정가격을 산정하였고, 입찰 공고서에 품목의 입찰 금액은 부가가치세를 포함하여 투찰하도록 명시하였을 뿐 낙찰 후 면세품목에 대해 부가가치세를 제외하고 계약을 한다는 조건을 명시하지 않았습니다. 또한 낙찰 품목 중 우유, 저지방우유 2종은 면세품목으로 투찰금액에서 부가가치세(4,745천 원)를 차감한 계약금액(57,106천 원)으로 계약하여야 함에도 [표 2]와 같이 낙찰 금액에서 부가가치세를 제외하지 않고 계약 금액을 산정한 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 계약금액 및 부가가치세 제외금액

(단위 : 원)

품목	수량	계약금액		부가가치세 제외금액		비고
		단가	금액	단가	금액	
우유	1#5,000	#28	#1,000,000	#28	#7,272,727	면세
저지방우유	3#0,000	#30	#1,220,000	#30	#0,200,000	면세
두유(담백한 맛)	1#0,000	#30	#,910,000	#30	#,910,000	과세
요구르트	9#0,000	#9	#,723,000	#9	#,723,000	과세
계	273,000		61,853,000		57,105,727	

3. 조치할 사항

○ 부산보훈병원장은

- 예정가격에는 부가가치세 등이 포함되어 있으므로, 입찰에 참여하는 업체가 부가가치세 등을 포함하여 투찰하도록 입찰공고서에 명시하고 면세품목에 대해서는 낙찰금액에서 부가가치세를 제외한 금액을 계약금액으로 산정하여 계약하시기 바랍니다.(권고)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)